为残障人士提供合格的口译员，以及以盲文或大字印刷等替代格式提供信息，均免费且及时，前提是此类改造、辅助器具和服务对于确保残障人士的可及性和平等参与机会是必要的；

(iii) 受涵盖实体免费且及时地提供语言协助服务，包括电子版和书面的翻译文件以及口头传译，前提是此类服务是为英语能力有限的个人提供有意义地获取服务的合理步骤；

(iv) 如何从受涵盖实体获得本节 (a)(1)(ii) 和 (iii) 项所述的合理改造、适当的辅助器具和服务以及语言协助服务；

(v) 受涵盖实体依据 § 92.7 指定的第 1557 条协调员的联系信息（如适用）；

(vi) 受涵盖实体依据 § 92.8(c) 的申诉程序的可用性以及如何提出申诉（如适用）；

(vii) 向本部民权办公室（OCR）提出歧视投诉的详情；以及

(viii) 如何访问受涵盖实体的网站（如设有网站），该网站提供本 (a)(1) 项所要求的信息。

(2) 本 (a) 项所要求的通知必须在受涵盖实体的健康计划或活动中按以下方式提供：

(i) 每年向其健康计划或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供一次；

(ii) 应请求提供；

(iii) 在受涵盖实体健康计划或活动网站的显著位置（如设有网站）；以及

(iv) 在预期寻求该健康计划或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的清晰而显著的实体场所，以不小于 20 点的无衬线字体提供。

(b) 受涵盖实体可将本节 (a) 项所要求的通知内容与 45 CFR 80.6(d)、84.8、86.9 和 91.32 所要求的通知合并，前提是合并后的通知清晰告知个人其在第 1557 条和本部分项下的公民权利，只要其包含本节 (a)(1) 项所要求的每一项要素。

§ 92.11 语言协助服务以及辅助器具和服务的可获得性通知。

(a) 受涵盖实体必须提供一份语言协助服务以及辅助器具和服务可获得性的通知，该通知至少应说明：受涵盖实体在其健康计划或活动中，在遵守第 1557 条或本部分之必要时，向该健康计划或活动的参与者、受益人、参保人和申请人以及公众成员免费提供语言协助服务和适当的辅助器具和服务。

(b) 本节 (a) 项所要求的通知必须以英语以及受涵盖实体运营所在相关州中英语能力有限的个人最常使用的至少 15 种语言提供，并且必须为需要辅助器具和服务以确保有效沟通的残障人士以替代格式提供。

(c) 本节 (a) 项所要求的通知必须在受涵盖实体的健康计划或活动中按以下方式提供：

(1) 每年向其健康计划或活动的参与者、受益人、参保人（包括逾期参保人和特殊参保人）及申请人提供一次；

(2) 应请求提供；

(3) 在受涵盖实体健康计划或活动网站的显著位置（如设有网站）；

(4) 在预期寻求该健康计划或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的清晰而显著的实体场所，以不小于 20 点的无衬线字体提供；以及

(5) 在受涵盖实体提供以下电子和书面通讯时：

(i) § 92.10 所要求的不歧视通知；

(ii) 45 CFR 164.520 所要求的隐私实践通知；

(iii) 申请和登记表格；

(iv) 资格、福利或服务被拒绝或终止的通知，包括福利说明，以及上诉和申诉权利通知；

(v) 与个人的权利、资格、福利或服务相关、要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的通讯；

(vi) 与公共卫生紧急事件相关的通讯；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗委托书或生前预嘱相关的同意书和说明（可选择将全部一并打包的文件只提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人的照护费用及支付相关的通讯，包括医疗账单和收款材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B – 6 条所要求的善意估价；

(x) 投诉表；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 受涵盖实体如果选择行使以下选项，就某一个人而言即被视为符合本节规定：

(1) 每年向该个人提供以其主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务选择不接收本节所要求通知的选项，并且：

(i) 不以该个人选择退出的决定作为获得任何补助或福利的条件；

(ii) 告知该个人，其有权应请求以其主要语言并通过适当的辅助器具和服务获得该通知；

(iii) 告知该个人，选择不接收该通知并不构成放弃其获得本部分所要求的语言协助服务和任何适当的辅助器具和服务的权利；

(iv) 每年记录该个人在该年度已选择不接收本节所要求的通知；以及

(v) 不将个人的未回应视为选择退出的决定；或

(2) 记录该个人的主要语言和任何适当的辅助器具和服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供所有材料和通讯；或

(ii) 在所有本节 (c)(5) 项所列的通讯中，以该个人的主要语言并通过任何适当的辅助器具和服务提供本节 (a) 项所要求的通知。

B 分部分——反歧视条款

§ 92.101 禁止歧视。

(a) 一般规定。(1) 除《平价医疗法案》（ACA）第一编另有规定外，任何人不得因种族、肤色、国籍、性别、年龄、残障或上述各项的任何组合，而被排除在受涵盖实体运营的任何健康计划或活动之外、被拒绝享有其福利，或以其他方式在该健康计划或活动中受到歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于以下方面的歧视：

(i) 性特征，包括间性特征；

(ii) 妊娠或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 具体的歧视禁止规定。(1) 在本部分适用的任何健康计划或活动中：

(i) 接受方和州交易所必须遵守本部就第六编、第 504 条、第九编和《年龄歧视法》制定的实施条例中所载的具体歧视禁止规定，分别见 45 CFR 第 80、84、86 部分（C 分部分和 D 分部分）和第 91 部分（B 分部分）。当本 (b) 项交叉引用使用"接受方"一词的监管条款时

国家健康与医疗保健文化及语言适当服务（CLAS）标准

国家 CLAS 标准旨在通过为健康与医疗保健组织建立一套蓝图，来促进健康、提高质量并帮助消除医疗保健差距，使这些组织能够：

核心标准：

1. 提供有效、可理解且尊重服务对象的高质量照护和服务，回应文化健康信念和做法、语言、健康素养及其他沟通需求。

治理、领导力和人力资源：

2. 通过政策、实践和已分配的资源，推进并维持促进 CLAS 的组织治理和领导力。

3. 招聘、晋升、配备并支持能够回应该人群数字化、文化和语言需求的治理、领导和人力资源队伍。

4. 定期就 CLAS 的实践和资源，对治理层、领导层和人力资源队伍进行教育和培训。

沟通和语言协助：

5. 向英语能力有限和/或有其他沟通需求的个人免费提供语言协助，以促进其及时获得所有医疗照护和服务。

6. 以书面和口头方式，用英语及其他满足其语言需求的语言，告知所有个人语言协助服务的可获得性。

7. 通过培训和认证（如有）确保提供语言协助人员的胜任能力，并认识到应避免和劝阻使用未经培训的个人和/或未成年人担任口译员。

8. 以服务区域内人群常用语言提供易于理解的数字和印刷材料及标识。

参与、持续改进和问责：

9. 建立文化和语言上适当的目标、政策和管理问责制，并将其贯穿于组织的规划和运营之中。

10. 持续评估组织将 CLAS 相关活动和措施纳入质量改进活动的情况。

11. 收集并维护准确可靠的人口统计数据，以监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供提供信息依据。

12. 定期评估社区的健康资源和需求，并利用评估结果规划与实施回应该服务区域内人群文化和语言需求的服务。

13. 与社区合作，设计、实施和评估文化和语言上适当的实践及影响。

14. 建立文化和语言上适当的流程，以识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。

15. 向所有利益相关方、相关群体和公众传达组织在实施和维持 CLAS 方面的进展。

Think Cultural Health
https://thinkculturalhealth.hhs.gov/
contact@thinkculturalhealth.hhs.gov